

**11. Depunerea cererilor de efectuare a formalităților de publicitate imobiliară de către notarul public, personal sau prin delegat notarial (Minuta ședinței din data de 13.03.2023, pct. 3)**

Un notar public din cadrul Camerei Alba Iulia solicită formularea unui punct de vedere cu privire la următoarea situație juridică:

Oficiile de Cadastru și Publicitate Imobiliară solicită ca cel care introduce cererea pentru publicitate imobiliară să aibă procură sau delegație din partea proprietarului, să fie persoană interesată sau titular al dreptului, ceea ce - apreciază notarul public, este total abuziv întrucât, conform art. 19 alin. (2) și (3) din Codul civil: *„(2) Îndeplinirea formalității de publicitate poate fi cerută de orice persoană chiar dacă este lipsit de capacitatea de exercițiu. (3) Orice renunțare sau restrângere a dreptului de a îndeplini o formalitate de publicitate, precum și orice clauză penală sau altă sancțiune stipulată pentru a împiedica exercitarea acestui drept sunt considerate nescrise.”*

Notarul public precizează că art. 230 lit. bb) din Legea nr. 71/2011 de punere în aplicare a Codului civil, prevede că *„La data intrării în vigoare a codului civil se abrogă: bb) orice alte dispoziții contrare, chiar dacă acestea sunt cuprinse în legi speciale.”*

\*\*\*

În urma analizei situației juridice prezentate și a înscrisurilor comunicate în copie, Comisia reține următoarele:

Potrivit art. 4 lit. m) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, ANCPI *„asigură înscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifică sau se sting, la cererea notarului public sau a titularului dreptului ori a celorlalte persoane interesate”*.

În aplicarea acestor dispoziții legale, prin art. 34 alin. (10) din Regulamentul de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin ODG ANCPI nr. 600/2023, act normativ cu caracter secundar, s-a reglementat că *„Cererea de înscriere poate fi depusă de titularul dreptului sau de persoana interesată în efectuarea înscrierii, personal sau prin mandatar general sau special care își dovedește calitatea prin procură autentică sau împuternicire a reprezentantului persoanei juridice, de avocatul împuternicit, de notarul public, personal sau prin delegat notarial, de executorul judecătoresc, de administratorul/ lichidatorul judiciar.”*

Prin intermediul dispozițiilor legale mai sus menționate, legiuitorul a stabilit că cererea poate fi depusă de notarul public, personal sau prin delegat notarial, fără a fi necesar să-și dovedească calitatea prin procură autentică și fără a distinge dacă operațiunea a cărei înscriere se dorește rezultă dintr-un act încheiat de notarul public deponent, sau dintr-un alt act. Astfel se aplică principiul *„ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.”*

ANCPI a transmis îndrumări în acest sens tuturor oficiilor teritoriale din subordine, prin adresa nr. 15029/09.04.2021, cu privire la modalitatea de aplicare a prevederilor similare ale art. 40 alin. (7) din Regulamentul aprobat prin Ordinul ANCPI nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare, în prezent abrogat.